PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Accord 2018 sur l'égalité professionnelle

14-85 DGAFP - Accord de 2018 sur l'égalité professionnelle (1 sur 3) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'accord du 30 novembre 2018 renforce le protocole du 8 mars 2013 pour viser des résultats mesurables via des plans d'action obligatoires.
2. Le dispositif des nominations équilibrées impose un taux de primo-nominations de 40 % (50 % depuis la loi du 19 juillet 2023) ; en territoriale, il faut au moins trois emplois fonctionnels.
3. La lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement repose sur le principe de tolérance zéro et doit être intégrée aux plans d'action.

Présentation et contexte de l'accord

Notion	À retenir
Cadre et objectifs	Signé le **30 novembre 2018**. Vise l'**égalité de traitement** (**art. 6 bis loi 13/07/1983**) et des résultats mesurables avant **2022** via des plans **obligatoires et contraignants**.
Historique et 2013	Reprend et renforce le **protocole du 8 mars 2013** (signé à l'**unanimité**). Négociation structurée par **6 groupes de travail** entre **mars et juillet 2018**.
Publications DGAFP	Collections : **Rapport Annuel** (bilan social, Faits et chiffres), **outils de la GRH** (Rime), **politiques d'emploi public** (gestion prévisionnelle des RH et des compétences), **statistiques et recherche sur la FP** (4 sous-collections).

Gouvernance et pilotage des politiques d'égalité

Notion	À retenir
Plans d'action	Obligatoires pour **tout employeur public** au plus tard le **31 décembre 2020**. Mis en œuvre en **3 ans** max. Contenu : rémunération, mixité, temps de vie, violences. Pénalité jusqu'à **1 %** de la rémunération brute annuelle globale.
Dialogue social	Instances (CT, CHSCT, concertation) associées au suivi. Obligation de fournir **données statistiques par genre**. Syndicats associés à la **labellisation**.
Référents et encadrement	Référents dotés de missions d'**information, conseil et alerte**. Encadrement formé (objectif **2020** pour l'État). Évaluation des cadres modifiée en **2019**.
Fonds égalité	Mis en place dès **2019** (programme **148**). Piloté par la **DGAFP** et le service des droits des femmes. Cofinance prévention, formation et recherche.

III. ACCÈS AUX MÉTIERS ET AUX RESPONSABILITÉS

Notion	À retenir
Mixité et sensibilisation	Campagnes dès **2019** (lycéens/étudiants), recours à l'**apprentissage** (3 versants) et exploitation de la Base concours dès **2020**. Avis de concours sans stéréotypes.
Nominations équilibrées	Loi **n° 2012-347** du 12/03/2012 : **40 %** de primo-nominations ; pénalité **90 000 €** par bénéficiaire manquant. FPT : seuil abaissé de **80 000 à 40 000 habitants**, au moins **3 emplois fonctionnels**.
Mobilité géographique	Diagnostic des règles d'obligation de mobilité au plus tard le **31 décembre 2020** ; règles revues au plus tard le **31 décembre 2021** (FPE). Allonger le préavis.

IV. ÉGALITÉ SALARIALE ET GESTION DES CARRIÈRES

Notion	À retenir
A. Méthodologie d'identification	Outil d'**autodiagnostic** (service statistique) pour chiffrer les causes (**démographie**, **primes**, **heures supplémentaires**, **temps partiels**). Adaptation **courant 2019**.
B. Transparence et résorption	Transparence (**grilles indiciaires**, **critères des primes**) lors des recrutements/mobilités. Actions de résorption engagées au plus tard le **31 décembre 2020**.
C. Neutralisation congés familiaux	Maintien des **primes** et **indemnités**. Congé parental/disponibilité : conservation des droits à l'avancement d'échelon dans la limite de **cinq ans**.
D. Garantie procédures avancement	Tableaux d'avancement au choix : obligation de préciser la **part des femmes et des hommes** parmi les agents **promouvables** et **promus**.

Accompagnement de la parentalité et de la vie personnelle

Notion	À retenir
Coparentalité et conjoints	Création en **2019** d'une **autorisation spéciale d'absence** pour **3 des 7 actes médicaux** obligatoires. S'applique aussi à l'**AMP** (circulaire du 24 mars 2017). Bénéficiaires : père, conjoint **PACS** ou **vie maritale**.
Grossesse et maladie	Congés maladie pendant la grossesse : **exclusion du délai de carence**. Stagiaires : droit aux congés (**maternité, paternité, adoption**) sans impact sur la **date de titularisation**. Élèves/stagiaires enceintes : **non pénalisées** pour scolarité ou classement.
Temps de travail et crèches	Parents d'enfant **< 3 ans** : **annualisation du temps partiel** de droit. Télétravail : dérogation possible à la quotité de **3 jours/semaine** sur **avis médical**. Crèches : **1 000 berceaux** supplémentaires d'ici **3 ans** (**+30 %**).

Prévention et lutte contre les violences et le harcèlement

Notion	À retenir
Lutte contre les violences	Thématique **obligatoire** dans les plans d'action. Principe de **tolérance zéro** pour tous (CDD, apprentis, intérimaires, sous-traitants). **Art. 6 ter A loi 13/07/1983** : protection des témoins de bonne foi.
Dispositifs de signalement	Mise en place d'un dispositif de signalement, traitement et suivi. **Personne ressource** avec confidentialité obligatoire. **Charte DGAFP** (1er semestre 2019). Bilan annuel présenté à l'instance **hygiène, sécurité et conditions de travail**.
Formation et accompagnement	Publics prioritaires : **encadrants, RH, représentants du personnel, assistants sociaux** et **élèves des écoles de service public**. Victime : **pas de déplacement** durant l'enquête (sauf demande expresse). Mesures conservatoires sur l'auteur.
Action disciplinaire	Mise en œuvre des procédures du **code pénal** et de la **loi n°83-634 du 13 juillet 1983**. Engagement des procédures dans les **plus brefs délais**. Guide avec cas pratiques (1er semestre 2019).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'accord de 2018 avec le protocole d'accord du 8 mars 2013.
- ⚠ Croire que l'obligation de plan d'action concerne tous les employeurs publics de la même manière sans distinction de seuil.
- ⚠ Penser que la pénalité financière pour non respect du plan d'action est illimitée (elle est plafonnée à 1 % de la rémunération brute annuelle globale des personnels).
- ⚠ Supposer que le dispositif des nominations équilibrées s'applique uniformément sans condition de nombre d'emplois fonctionnels.
- ⚠ Oublier que l'égalité professionnelle doit être intégrée dans les quatre chantiers de la refondation du contrat social.

Sigles et définitions

DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique
Rime	Répertoire interministériel des métiers de l'État
Trois versants de la fonction publique	Administrations de l'État, collectivités territoriales et établissements publics hospitaliers
Fonds pour l'égalité professionnelle	Dispositif sur le programme 148 pour cofinancer des actions de prévention et de lutte contre les inégalités
Compte épargne temps	Dispositif permettant d'utiliser des jours de congés accumulés à l'issue des congés familiaux
Principe de tolérance zéro	Engagement pour une politique active de prévention et de traitement des violences sexuelles, du harcèlement et des agissements sexistes

Auto-test

1. Quelle est la date limite pour l'élaboration du plan d'action par un employeur public ?
2. Quel est le taux de primo-nominations de femmes et d'hommes à atteindre ?
3. Sur quel programme budgétaire est mis en place le fonds pour l'égalité professionnelle ?
4. De combien d'emplois fonctionnels une collectivité doit-elle disposer au minimum pour l'application des nominations équilibrées ?
5. Quel texte consacre le principe de l'égalité de traitement via son article 6 bis ?

Réponses : **1.** 31 décembre 2020 · **2.** 40 % (50 % depuis la loi du 19 juillet 2023) · **3.** programme 148 · **4.** au moins trois · **5.** loi du 13 juillet 1983

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.